“4·29”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年八月十五日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）施工项目概况 3
（三）死者的基本情况 3
（四）现场勘察情况 3
三、事故发生经过及原因 4
（一）事故发生经过 4
（二） 事故直接原因 5
（三） 事故间接原因 5
（四） 企业主要负责人履职情况 5
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）应急处置评估结论 6
（三）事故善后处理情况 6
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 6
六、其他处理建议 8
七、事故教训和防范措施 8

2023年4月29日9时许，佛山市南海区桂城街道明宫御园项目工地内，一名工人蒋跃云（女，55岁）在施工作业时不慎从高处坠落受伤，后经医生到场抢救无效证实死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了桂城明宫御园“4·29”一般高处坠落事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水利局、桂城街道办事处等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：桂城明宫御园“4·29”一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2023年4月29日9时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区桂城街道明宫御园项目工地。

（四）事故单位：佛山市南海第二建筑工程有限公司、湖北华泰工程建设监理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统

计标准》（GB/T 6721-1986），直接经济损失约 118 万元。

经调查认定，桂城明宫御园“4·29”一般高处坠落事故是一起因高处坠落造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.佛山市南海第二建筑工程有限公司（以下简称“南海二建公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605193530218O；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：佛山市南海区桂城南海大道北 68 号（原南海大道南 124 号）；法定代表人：周民；成立日期：1996 年 08 月 22 日；经营范围：房屋建筑，市政工程，装饰、幕墙、机电设备安装，钢结构、地基与基础工程施工（持建筑业企业资质书经营）；建筑材料销售（不得生产、销售、储存、运输、使用危险化学品）；场地准备活动；园林绿化工程施工；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

南海二建公司具有建筑业企业资质证书，资质等级为建筑工程施工总承包一级。

2.湖北华泰工程建设监理有限公司（以下简称“华泰公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91420111177615908G；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；住所：武汉市洪山区徐东路 7 号欧洲花园 10-5-101 室；法定代表人：陶伟；成立日期：1998 年 01 月 05 日；经营范围：一般工业与民用建筑工程、道桥、市

政、公用、环境工程监理；建筑工程技术咨询；工程项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

华泰公司具有工程监理资质证书，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。

（二）施工项目概况

本次事故项目名称为明宫御园，建设单位是佛山市南海区桂城街道平南社区平南股份经济合作联合社（以下简称“平南经联社”），项目建设出资方是广东平洲大明宫玉石珠宝国际会展有限公司（以下简称“大明宫公司”），施工单位是佛山市南海第二建筑工程有限公司，监理单位是湖北华泰工程建设监理有限公司。

事发地点明宫御园项目13#楼，具有《建筑工程施工许可证》，建设规模：2656.27平方米，建筑层数：地上3层，施工单位项目负责人：孔展翔，总监理工程师：刘勋。

经查，平南经联社将事发项目所在地块的土地使用权出租给大明宫公司，涉事项目以平南经联社名义办理报建手续和签订建设施工发包合同，实际由大明宫公司出资建设。

（三）死者的基本情况

死者蒋跃云，女，汉族，1968年9月2日出生，住址：湖南省邵阳县******。

经查，死者蒋跃云是明宫御园项目的外墙抹灰工人。

（四）现场勘察情况

事故位于佛山市南海区桂城街道平洲明宫御园项目，共有13栋建筑，出事建筑为13#楼，位于项目东北角，楼高3层，总高约13米。建筑物主体已完工，目前处于外墙批荡工序，建筑物外立面设有脚手架和防护网，死者坠落位置位于13#楼东北角靠近北侧二楼阳台的外排栅脚手架，出事位置脚手架站立面距离地面约5.1米，二楼阳台与外排栅脚手架的间隙宽约60cm，出事时该空隙未设置防坠网。

经查，涉事施工现场二楼阳台与外排栅脚手架的间隙宽度不符合《外脚手架专项施工方案》规定内排架距离墙长度最大为0.2米的要求和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）7.3.13[1]的规定；涉事现场空隙未设置防坠网，不符合《外脚手架专项施工方案》规定兜底网每层设置一道的要求。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023年4月29日早上9时许，明宫御园项目的外墙施工班组在明宫御园项目13#楼进行外墙抹灰施工作业，现场工人为方便抹灰施工，将外排栅脚手架与建筑主体之间的防坠网拆除，蒋跃云在13#楼第三层外排栅脚手架与二楼阳台拐角位置对建筑主体外墙进行浇水作业，该项作业为外墙批荡前的准备工作，蒋跃云未按照规定佩戴安全带，在作业过程中不慎从外排栅脚手架与

[1] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）7.3.13 1 脚手板应铺满、铺稳，离墙面的距离不应大于150mm。

二楼阳台之间的空隙中坠落至一楼地面受伤死亡。

经确诊，蒋跃云从高处坠落因创伤性脑损伤（特重型）导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

蒋跃云安全意识淡薄，未佩戴安全带，在脚手架与外墙空隙过大且防护网被拆除的情况下进行临边浇水作业，不慎从高处坠落受伤死亡，是导致事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.南海二建公司未有效落实施工现场安全管理责任，未有效督促作业人员严格执行施工方案和操作规程，未及时消除脚手架与外墙空隙过大且防护网被拆除的事故隐患，未有效督促作业人员按照规定佩戴安全带，未及时发现并制止工人未佩戴安全防护用品的临边作业行为，是导致事故发生的间接原因。

2.华泰公司未有效落实监理工作职责，未采取有效措施督促施工单位对施工现场存在的安全隐患进行整改，安全监管不到位，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

1.南海二建公司涉事项目负责人孔展翔，未能有效督促、检查涉事项目的安全生产情况，未有效督促作业人员严格执行施工方案和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。

2.华泰公司涉事项目总监理工程师刘勋，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，监理职责落实不到位。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。桂城街道办事处启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，桂城街道办事处相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付全部赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于蒋跃云已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）南海二建公司未有效落实施工现场安全管理责任，未有效督促作业人员严格执行施工方案和操作规程，未及时消除脚手架与外墙空隙过大且防护网被拆除的事故隐患，未有效督促作

业人员按照规定佩戴安全带，未及时发现并制止工人未佩戴安全防护用品的临边作业行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]、第四十四条第一款[3]、第四十五条[4]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）华泰公司未有效落实监理工作职责，未采取有效措施督促施工单位对施工现场存在的安全隐患进行整改，安全监管不到位，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[5]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）南海二建公司涉事项目负责人孔展翔，未能有效督促、检查涉事项目的安全生产情况，未有效督促作业人员严格执行施工方案和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[6]、第二十一条第（五）项[7]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（五）华泰公司涉事项目总监理工程师刘勋，未能及时督促施工方对施工现场存在的安全隐患进行整改，监理职责落实不到位，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、其他处理建议

（一）大明宫公司作为涉事项目实际出资建设单位，建议由区住建水利局对其约谈，严格督促建设单位主要负责人切实履行安全生产第一责任人责任，督促、检查安全生产工作，切实提高建设项目安全生产管理水平，及时消除生产安全事故隐患。

（二）平南经联社作为涉事项目的建设单位，建议由桂城街道办事处对其约谈，督促经联社加强土地使用权租赁项目的建设安全管理工作，压实施工单位落实安全管理责任和施工现场安全管理工作，采取有效措施防范项目发生生产安全事故。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，建设单位与监理单位对于施工现场的安全管理不到位，未有效督促作业人员严格执行施工方案和操作规程，未能及时开展隐患排查，未能采取有效措施消除隐患，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）南海二建公司与华泰公司要迅速落实吸取经验教训

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强清洁安全管理要求，强化对作业人员的统一管理和进行安全操作规程和安全教育培训，严格按照操作规程作业；事故发生后，事故企业要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到桂城街道办事处进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）平南经联社和大明宫公司作为涉事项目建设方，要积极履行好安全生产责任，参照吸取经验教训“三个必须”工作要求，对涉事项目全面开展安全隐患排查和整治，扎实开展安全生产宣传教育培训工作，提高作业人员的安全防护意识，切实消除事故隐患。

（三）区住建水利局要进一步强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大执法监管力度，及时开展事故案例警示宣传，依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消除各类安全隐患。

（四）桂城街道办事处要组织行业主管部门开展建筑领域安全生产专项检查，加强辖区内的建筑工地安全生产监督检查，推动业主单位落实安全生产主体责任，督促业主单位组织开展安全生产自查自纠。